

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 138/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นางวันทนา โพธิ์สิทธิ์

จำเลย

นางวันทนา โพธิ์สิทธิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยข้อ 2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้ง
สิ้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยนั้นถือว่าเป็น
เป็นการแก้ไขมาก จึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายว่าจำเลยจะต้องได้รับประโยชน์จากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แต่
ศาลอุทธรณ์ไม่ให้จำเลยได้รับประโยชน์ โปรดรับฎีกาของจำเลย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก
3 เดือน ปรับ 2,000 บาทโทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษ และไม่ปรับนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 29)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ศาลอุทธรณ์จะแก่น้อยหรือแก่มาก แต่ก็ยังลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษโดยอ้างเหตุต่าง ๆ มาหลายประการนั้น ล้วนเกี่ยวกับดุลพินิจในการกำหนดโทษ และได้แย้งข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ศาลอุทธรณ์จะแก่น้อยหรือแก่มาก แต่ก็ยังลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษโดยอ้างเหตุต่าง ๆ มาหลายประการนั้น ล้วนเกี่ยวกับดุลพินิจในการกำหนดโทษ และได้แย้งข้อเท็จจริงซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลย ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ